



CAPITAL NORVEX

Financement Privé Institutionnel | Québec & Ontario

CONVENTION DE PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT IMMOBILIER PRIVÉ

PRÊTS CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Capital Norvex Inc. — Version Institutionnelle — Québec & Ontario

PARTENAIRE	_____
TYPE DE FINANCEMENT	Construction commerciale / Infrastructure
MONTANT DE PARTICIPATION	\$ _____ CAD
TAUX DE RENDEMENT	_____ % par année
DATE	_____
DOSSIER No.	_____

Capital structuré. Ambition maîtrisée.

CONFIDENTIEL — Réservé aux parties signataires et à leurs conseillers juridiques



1. INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

1.1 Interprétation

Sauf indication contraire du contexte, les titres de sections sont insérés pour la seule commodité des parties et ne limitent en rien la portée des dispositions. Le singulier inclut le pluriel et vice versa. Toute référence à une loi vise également ses modifications, refonte ou succession. Les termes non définis ont leur sens usuel dans l'industrie du financement immobilier commercial au Québec.

1.2 Définitions

« **Accord** » : La présente Convention de partenariat, incluant toutes ses annexes, avenants et documents accessoires incorporés par référence.

« **Actif de Prêt** » : Le dossier de financement immobilier de type construction ou infrastructure consenti par Capital Norvex à un Emprunteur tiers, dans lequel le Partenaire participe financièrement aux termes des présentes.

« **Capital Norvex** » : CAPITAL NORVEX INC., société constituée sous les lois de la province de Québec, gestionnaire exclusif et administrateur de l'ensemble du Partenariat.

« **Contribution** » : Le montant en capital que le Partenaire s'engage à déposer et à maintenir en faveur de Capital Norvex afin de co-financer l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A.

« **Déboursé** » : Toute avance de fonds versée à l'Emprunteur en vertu de l'Actif de Prêt, incluant le premier déboursé chez le notaire et tout déboursé progressif subséquent.

« **Emprunteur** » : Toute société ou entité commerciale à qui Capital Norvex consent un financement immobilier privé de type construction ou infrastructure, dans lequel la Contribution du Partenaire est déployée.

« **Événement de Défaut de l'Emprunteur** » : Tout défaut de paiement ou manquement de l'Emprunteur en vertu de la convention de prêt le liant à Capital Norvex, incluant le non-paiement des intérêts ou du capital à l'échéance.

« **Événement de Défaut du Partenaire** » : Tout manquement du Partenaire à ses obligations en vertu des présentes, tel que défini à la Section 10.

« **Frais de Dossier Capital Norvex** » : Les frais d'analyse, de montage et d'administration représentant de 3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt, appartenant exclusivement à Capital Norvex, prélevés lors du premier Déboursé chez le notaire.

« **Hypothèque Mobilière** » : La sûreté publiée par le Partenaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) sur l'Actif de Prêt détenu par Capital Norvex, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec (art. 2660 CCQ).

« **Intérêts** » : Les intérêts annuels générés par l'Actif de Prêt, calculés quotidiennement et capitalisés mensuellement sur le solde de la Contribution déboursée, appartenant exclusivement au Partenaire.

« **Partenaire** » : La personne physique ou morale identifiée à la Section 2.2, co-investisseur financier dans l'Actif de Prêt.

« **Produits de Vente** » : L'ensemble des sommes nettes perçues lors de la vente d'un immeuble repris en paiement ou vendu sous contrôle de justice, après acquittement des frais de vente, des charges prioritaires et des frais juridiques de Capital Norvex.

« **Profit de Vente** » : L'excédent des Produits de Vente après remboursement intégral de la Contribution du Partenaire, des Intérêts capitalisés et des Frais de Dossier Capital Norvex.

« **RDPRM** » : Le Registre des droits personnels et réels mobiliers tenu par le ministère de la Justice du Québec.



« **Reprise** » : L'exercice par Capital Norvex de son droit de prise en paiement de l'immeuble ou de vente forcée sous contrôle de justice, à la suite d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur.

« **Score Norvex™** » : Le système d'analyse et de cotation propriétaire de Capital Norvex servant à l'évaluation initiale, au suivi continu et à la gestion du risque de chaque Actif de Prêt.

2. PARTIES

2.1 Capital Norvex Inc. — Gestionnaire Exclusif

Dénomination sociale : **CAPITAL NORVEX INC.**

Adresse : _____

Représentant autorisé : Yves Barrette

Titre : Fondateur & Directeur, Financement Privé

2.2 Partenaire

Dénomination sociale ou nom complet : _____

Numéro d'entreprise (NEQ) ou NAS (personne physique) : _____

Adresse du siège social : _____

Représentant autorisé : _____

Titre : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

3. NATURE ET OBJET DU PARTENARIAT

3.1 Esprit du partenariat

La présente Convention repose sur une relation de partenariat véritable, fondée sur la confiance mutuelle, la transparence totale et le respect des intérêts de chacune des parties. Capital Norvex s'engage à traiter le Partenaire comme un associé stratégique à part entière, en lui fournissant toute l'information nécessaire pour suivre son investissement en toute sécurité et en temps réel. Le Partenaire, de son côté, s'engage à appuyer Capital Norvex dans la réalisation de ses objectifs de financement avec diligence et bonne foi.

3.2 Structure générale

Le Partenaire avance une Contribution financière à Capital Norvex, laquelle est intégralement déployée par Capital Norvex à titre de financement immobilier privé de type construction ou infrastructure en faveur d'un Emprunteur tiers identifié à l'Annexe A. Capital Norvex agit comme gestionnaire exclusif, prêteur inscrit et seul administrateur de l'Actif de Prêt, assurant ainsi la protection des droits du Partenaire à chaque étape.

3.3 Champ d'application — Prêts construction et infrastructure uniquement

La présente Convention s'applique exclusivement aux Actifs de Prêt de type financement de construction commerciale et d'infrastructure, caractérisés par des déboursements progressifs mensuels en fonction de l'avancement des travaux. Elle ne



s'applique pas aux prêts à mensualités fixes (terrain, acquisition d'immeuble locatif), lesquels font l'objet d'une convention distincte.

3.4 Indépendance des parties

La présente Convention ne crée aucune relation de société, de fiducie, de coentreprise, d'emploi ou de mandat implicite entre Capital Norvex et le Partenaire, au-delà de ce qui est expressément prévu aux présentes. Chaque partie demeure une entité juridique distincte et indépendante.

3.5 Reconnaissance du Score Norvex™

Le Partenaire reconnaît et accepte que Capital Norvex utilise son système propriétaire Score Norvex™ pour analyser, approuver, surveiller et coter chaque Actif de Prêt tout au long de son terme. Le Partenaire accepte les décisions prises par Capital Norvex sur la base de ce système, sous réserve du respect des présentes.

4. STRUCTURE FINANCIÈRE — REVENUS ET PARTAGE

4.1 Tableau de répartition des revenus

Élément de revenu	Bénéficiaire
Frais de dossier (3 % à 3,5 %)	Capital Norvex Inc. — exclusivement
Intérêts annuels (10 % à 12 %)	Partenaire — exclusivement
Profit net à la vente — En cas de reprise seulement	50 % Capital Norvex / 50 % Partenaire (après remboursement prioritaire du Partenaire)
Vente sans profit net — En cas de reprise	Partenaire récupère 100 % de sa Contribution + intérêts capitalisés. Aucune perte pour le Partenaire.
Frais juridiques (en cas de reprise)	Capital Norvex Inc. — à sa charge

4.2 Frais de dossier — Appartiennent exclusivement à Capital Norvex

Les Frais de Dossier Capital Norvex, représentant de **3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt**, sont prélevés lors du premier Déboursé effectué chez le notaire et appartiennent **exclusivement et intégralement à Capital Norvex Inc.** Le Partenaire n'a aucun droit sur ces frais. Ils constituent la rémunération de Capital Norvex pour l'analyse, le montage et l'administration de l'Actif de Prêt.

4.3 Intérêts — Appartiennent exclusivement au Partenaire

Les intérêts annuels générés par l'Actif de Prêt, au taux convenu de **10 % à 12 % par année**, calculés quotidiennement et capitalisés mensuellement sur le solde de la Contribution réellement déboursée, appartiennent **exclusivement et intégralement au Partenaire**. Capital Norvex ne conserve aucune portion des intérêts. Les intérêts courent sans interruption du premier au dernier jour de l'Actif de Prêt, incluant durant toute la période de construction, la période post-construction et la période de stabilisation précédant la sortie bancaire. Il n'existe aucune période de suspension des intérêts. Les intérêts sont capitalisés mensuellement et remboursés intégralement au Partenaire lors de la clôture du dossier.



4.4 Partage du Profit de Vente — En cas de Reprise uniquement

Le mécanisme de partage du profit à 50/50 entre Capital Norvex et le Partenaire s'applique exclusivement en cas de Reprise suivie d'une vente générant un Profit de Vente. **Ordre de priorité de distribution des Produits de Vente :**

1. Frais juridiques, frais de Séquestre, honoraires d'experts et tous frais directs de réalisation — à la charge de Capital Norvex, prélevés en premier rang sur les Produits de Vente.
2. Remboursement intégral de la Contribution du Partenaire.
3. Remboursement de tous les Intérêts capitalisés non perçus dus au Partenaire.
4. Remboursement à Capital Norvex de tout montant avancé en lien avec la Reprise.
5. Distribution du Profit de Vente résiduel : 50 % à Capital Norvex / 50 % au Partenaire.

4.5 Structure de remboursement — Prêt construction 18 mois

Pour les Actifs de Prêt de type construction commerciale d'une durée standard de dix-huit (18) mois, le remboursement est structuré comme suit, tel que détaillé à l'Annexe A :

1. **Phase construction (mois 1 à 18) :** Déboursements progressifs en fonction de l'avancement des travaux. Intérêts capitalisés mensuellement. Aucune mensualité exigible de l'Emprunteur durant cette phase.
2. **Phase post-construction — Stabilisation (mois 19 à 20 environ) :** Période suivant la fin substantielle des travaux permettant à l'Emprunteur de louer les espaces et de préparer la sortie bancaire. Les intérêts continuent de courir et de se capitaliser.
3. **Phase mensualités (à compter du 20e mois environ) :** L'Emprunteur débute le versement de mensualités couvrant les intérêts courants dans l'attente du financement bancaire permanent.
4. **Sortie bancaire — Clôture :** L'Emprunteur obtient son financement institutionnel permanent et rembourse Capital Norvex intégralement : capital, tous les intérêts capitalisés impayés et tous les frais accessoires. Capital Norvex procède alors au remboursement complet du Partenaire.

4.6 Absence de profit — Protection du capital du Partenaire

Si les Produits de Vente, après règlement des éléments 1 et 4 ci-dessus, ne génèrent aucun Profit de Vente net, le Partenaire récupère intégralement sa Contribution et l'ensemble des Intérêts capitalisés, et ne subit aucune perte en lien avec la vente. Capital Norvex n'assume aucune obligation de garantir un rendement ou un capital au-delà des droits conférés par l'Hypothèque Mobilière et la structure de la présente Convention.

5. GARANTIES DU PARTENAIRE — HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE AU RDPRM

5.1 Publication obligatoire avant tout déboursé

En garantie du remboursement de sa Contribution, des Intérêts et de la quote-part du Profit de Vente (le cas échéant), Capital Norvex consent en faveur du Partenaire une hypothèque mobilière sans dépossession sur l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec. Cette sûreté doit être publiée par le Partenaire au RDPRM dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la signature des présentes et, dans tous les cas, avant le premier Déboursé.

5.2 Portée et limites de la sûreté



L'Hypothèque Mobilière porte sur les droits de créance de Capital Norvex à l'encontre de l'Emprunteur en vertu de l'Actif de Prêt. Elle ne confère au Partenaire aucun droit réel immobilier direct sur l'immeuble hypothéqué par l'Emprunteur, aucun droit d'intervenir dans la gestion du dossier, ni aucun recours direct contre l'Emprunteur. La sûreté garantit uniquement le paiement par Capital Norvex des sommes dues au Partenaire en vertu des présentes.

5.3 Radiation à l'échéance

Le Partenaire s'engage irrévocablement à radier l'inscription au RDPRM dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du remboursement intégral de sa Contribution, des Intérêts et de sa quote-part du Profit de Vente. Tout défaut de radiation dans ce délai permet à Capital Norvex de procéder à la radiation aux frais exclusifs du Partenaire.

6. CONTRÔLE EXCLUSIF ET ABSOLU DE CAPITAL NORVEX

6.1 Principe du contrôle absolu

Capital Norvex détient en tout temps un contrôle absolu, exclusif et discrétionnaire sur l'ensemble de la gestion de l'Actif de Prêt, incluant la relation opérationnelle avec l'Emprunteur, la documentation juridique, les inspections de chantier et toutes les décisions de crédit. Le Partenaire n'intervient à aucun moment dans cette relation et ne peut émettre d'instructions directes à l'Emprunteur ou à ses représentants.

6.2 Pouvoirs exclusifs

Sans limiter ce qui précède, les pouvoirs suivants appartiennent exclusivement à Capital Norvex :

- Approuver, refuser ou modifier les conditions de l'Actif de Prêt
- Gérer les montants et le calendrier de chaque Déboursé
- Ordonner des inspections de chantier, des expertises et des évaluations
- Déclarer un Événement de Défaut et exercer tous les recours disponibles
- Décider de procéder à une Reprise ou une vente sous contrôle de justice
- Nommer un Séquestre ou tout autre mandataire spécialisé
- Engager et diriger toutes procédures judiciaires et notariales
- Négocier et conclure tout règlement ou arrangement avec l'Emprunteur
- Remplacer l'entrepreneur général ou tout autre intervenant sur le chantier
- Gérer directement ou indirectement les travaux de construction en cas de Reprise

6.3 Rapports mensuels automatiques au Partenaire

Simultanément à chaque demande d'autorisation de Déboursé mensuel, Capital Norvex transmet automatiquement au Partenaire un rapport complet sur l'état de l'Actif de Prêt, incluant : l'avancement des travaux, le montant du Déboursé demandé, le solde cumulatif déboursé, les Intérêts capitalisés courus, et tout événement matériel susceptible d'affecter la valeur de la Contribution. Le Partenaire est ainsi pleinement informé à chaque étape du financement. En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, Capital Norvex avise le Partenaire par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables.

6.4 Portail Partenaire — Transparence en temps réel 24 h/7 jours

Capital Norvex met à la disposition du Partenaire un portail numérique sécurisé (PWA — Progressive Web Application), accessible en tout temps depuis tout appareil (téléphone intelligent, tablette, ordinateur). Ce portail constitue un droit contractuel du Partenaire. Le Partenaire a accès en temps réel aux informations suivantes pour tous les Actifs de Prêt actifs :



- Solde de la Contribution déboursée et Intérêts capitalisés courus
- Historique complet de tous les Déboursés effectués
- Rapports d'inspection et d'avancement des travaux
- Statut de chaque demande d'autorisation de Déboursé en attente
- Documents du dossier : évaluations, permis, assurances, états de compte
- Alertes automatiques pour tout événement matériel affectant le dossier

7. MÉCANISME DE DÉBOURSEMENT — AUTORISATION ET CONTRÔLE DU PARTENAIRE

7.1 Premier déboursé — Obligatoirement chez le notaire

Le premier Déboursé de tout Actif de Prêt est effectué, sans exception, en présence d'un notaire désigné par Capital Norvex. Cette exigence est absolue et ne peut être renoncée par aucune des parties. Le notaire vérifie toutes les conditions préalables, procède à l'inscription de l'hypothèque immobilière de premier rang en faveur de Capital Norvex, confirme l'inscription de l'Hypothèque Mobilière du Partenaire au RDPRM, et libère les fonds conformément aux instructions écrites de Capital Norvex. Cette procédure constitue la protection juridique primaire du Partenaire.

7.2 Déboursés progressifs — Autorisation du Partenaire requise

Pour chaque Déboursé progressif mensuel subséquent, Capital Norvex transmet au Partenaire une demande d'autorisation de Déboursé au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue. Cette demande comprend obligatoirement :

- Le montant exact du Déboursé demandé et le solde cumulatif déboursé
- Un rapport d'inspection indépendant certifiant l'avancement des travaux
- Un Certificat d'Avancement des Coûts (CAC) certifié par l'architecte ou l'ingénieur responsable
- Une confirmation de la conformité au budget approuvé et à l'échéancier des travaux
- Les quittances partielles des sous-traitants concernés
- Tout élément additionnel que Capital Norvex juge pertinent

7.3 Obligation d'autoriser — Actif de Prêt performant

Lorsque l'Actif de Prêt est en bonne santé — c'est-à-dire qu'aucun Événement de Défaut de l'Emprunteur n'existe, que le budget approuvé et l'échéancier sont respectés et que les rapports professionnels sont satisfaisants — le Partenaire est légalement tenu d'autoriser le Déboursé dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la demande de Capital Norvex. Tout défaut injustifié du Partenaire d'accorder son autorisation dans ce délai est réputé constituer une approbation tacite et Capital Norvex peut procéder au Déboursé. Le Partenaire ne peut légitimement refuser l'autorisation que dans les circonstances limitées suivantes :

- Existence documentée d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur non divulgué par Capital Norvex
- Dépassement manifeste du budget approuvé sans autorisation écrite de Capital Norvex
- Fraude prouvée et documentée imputable à Capital Norvex

7.4 Compte séparé par Actif de Prêt

L'ensemble des fonds de la Contribution sont détenus dans un compte bancaire séparé, identifié et désigné exclusivement à l'Actif de Prêt prévu à l'Annexe A. Aucun retrait, transfert ou compensation n'est permis sauf tel que prévu aux présentes. Capital Norvex tient une comptabilité distincte par Actif de Prêt et la met à la disposition du Partenaire sur demande écrite.



8. DÉFAUT DE L'EMPRUNTEUR — NON-RESPONSABILITÉ DE CAPITAL NORVEX

8.1 Capital Norvex n'assume pas les mensualités

En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, incluant le non-paiement des intérêts ou le non-respect des conditions de l'Actif de Prêt, **Capital Norvex n'assume aucune obligation de substitution et n'effectue pas de paiements au nom de l'Emprunteur défaillant.** Capital Norvex n'est ni garant ni caution des obligations de l'Emprunteur envers le Partenaire. La Contribution du Partenaire constitue un investissement comportant des risques, protégé par l'Hypothèque Mobilière et l'hypothèque immobilière de premier rang détenue par Capital Norvex.

8.2 Capitalisation des intérêts impayés

Les Intérêts dus au Partenaire qui ne sont pas perçus en raison du défaut de l'Emprunteur **sont automatiquement capitalisés** et s'ajoutent au solde dû au Partenaire. Ces Intérêts capitalisés portent eux-mêmes intérêt au taux contractuel. L'intégralité des Intérêts capitalisés est remboursée au Partenaire à même les Produits de Vente lors de la Reprise, en priorité et avant tout partage du Profit de Vente.

8.3 Déclenchement du processus — Avis de 60 jours et consultation du Partenaire

Dès la constatation d'un Événement de Défaut, Capital Norvex et le Partenaire **travaillent en équipe** pour déterminer la meilleure stratégie de protection et de recouvrement. Le Partenaire a le droit formel d'être consulté et de soumettre ses recommandations à Capital Norvex tout au long du processus. Capital Norvex conserve le pouvoir décisionnel final mais s'engage à prendre en considération de bonne foi les observations et conseils du Partenaire avant toute décision importante. Le processus se déroule comme suit :

1. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le constat du défaut, Capital Norvex avise simultanément l'Emprunteur et le Partenaire par écrit. Capital Norvex convoque le Partenaire à une réunion de consultation (en personne ou par vidéoconférence) dans les sept (7) jours suivants afin de convenir conjointement d'une stratégie d'intervention.
2. Capital Norvex transmet à l'Emprunteur un avis de défaut formel lui accordant soixante (60) jours pour remédier à sa situation, conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Durant ce délai, Capital Norvex tient le Partenaire informé via le portail PWA et par communication directe.
3. À l'expiration du délai de 60 jours sans remédiation satisfaisante, Capital Norvex consulte de nouveau le Partenaire avant d'enclencher les procédures de Reprise, et adopte la stratégie offrant la meilleure protection pour les deux parties.
4. Capital Norvex gère l'ensemble des procédures avec diligence et dans l'intérêt des deux parties, incluant la gestion du chantier si nécessaire, la mise en marché de l'immeuble, et la distribution des Produits de Vente selon l'ordre de priorité prévu à la Section 4.4.

8.4 Frais juridiques de reprise — À la charge de Capital Norvex

L'ensemble des frais juridiques, honoraires d'avocats, frais notariaux, frais de Séquestre et autres coûts engagés par Capital Norvex dans le cadre des procédures de Reprise sont prélevés en premier rang sur les Produits de Vente. Le Partenaire ne supporte aucun frais additionnel au-delà de sa Contribution initiale. Capital Norvex assume la responsabilité de mener ces procédures avec diligence et compétence.

9. CLAUSE DE NON-RETRAIT — ENGAGEMENT IRRÉVOCABLE DU PARTENAIRE

9.1 Engagement ferme et irrévocable



Le Partenaire s'engage de manière **ferme, irrévocable et inconditionnelle** à maintenir sa Contribution en place pour toute la durée de l'Actif de Prêt, jusqu'au remboursement intégral par l'Emprunteur de l'ensemble du capital, des intérêts, des frais et accessoires — ou jusqu'à la distribution complète des Produits de Vente en cas de Reprise. Aucun retrait total ou partiel n'est autorisé avant cet événement, sauf dans les cas expressément prévus à la Section 9.3.

9.2 Interdiction de cession et de nantissement

Le Partenaire ne peut céder, transférer, nantir ou grever ses droits en vertu des présentes sans le consentement écrit préalable de Capital Norvex. Toute opération non autorisée est nulle et sans effet, et constitue un Événement de Défaut du Partenaire.

9.3 Exceptions — Retrait anticipé autorisé

- Capital Norvex y consent expressément par écrit et prend les dispositions nécessaires pour remplacer intégralement la Contribution par un autre co-investisseur ou ses propres fonds, sans interruption du financement de l'Actif de Prêt ;
- Capital Norvex décide unilatéralement de rembourser le Partenaire et de le remplacer, conformément à la Section 9.4.

9.4 Droit de remplacement de Capital Norvex

Capital Norvex se réserve le droit exclusif, en tout temps et sans justification, de remplacer le Partenaire par un autre co-investisseur ou ses propres fonds. Capital Norvex remet alors au Partenaire, en un seul versement : (i) l'intégralité de la Contribution ; (ii) tous les Intérêts capitalisés courus à la date du remboursement. Ce remboursement complet libère les deux parties de toutes obligations mutuelles et impose au Partenaire de radier l'Hypothèque Mobilière dans les dix (10) jours ouvrables. Capital Norvex fournit au Partenaire un préavis minimum de dix (10) jours ouvrables.

9.5 Conséquences d'un retrait non autorisé

Tout retrait non autorisé de la Contribution par le Partenaire constitue un Événement de Défaut du Partenaire, entraînant automatiquement :

- Une pénalité immédiate équivalant à six (6) mois d'Intérêts calculés au taux contractuel sur le montant retiré ;
- La responsabilité solidaire et indivise du Partenaire pour tous les dommages directs et indirects subis par Capital Norvex et les Emprunteurs affectés par l'interruption du financement ;
- Le droit de Capital Norvex d'exercer immédiatement tout recours disponible en vertu de la loi ou des présentes.

10. ÉVÉNEMENTS DE DÉFAUT DU PARTENAIRE

Constituent des Événements de Défaut du Partenaire, notamment :

Financiers :

- Non-versement de la Contribution dans le délai convenu à l'Annexe A
- Retrait non autorisé de la Contribution, en totalité ou en partie
- Insolvabilité, faillite ou dépôt de bilan du Partenaire
- Proposition concordataire ou arrangement avec les créanciers du Partenaire

Contractuels :

- Refus injustifié d'autoriser un Déboursé dans les délais prévus à la Section 7.3
- Cession ou nantissement non autorisé des droits du Partenaire
- Violation matérielle des présentes non remédiée dans les dix (10) jours suivant un avis écrit
- Fausse déclaration ou information inexacte ayant induit Capital Norvex en erreur



Juridiques :

- Saisie ou nantissement des droits du Partenaire par un créancier tiers
- Procédure judiciaire intentée directement par le Partenaire contre l'Emprunteur sans autorisation écrite préalable de Capital Norvex
- Changement de contrôle non autorisé du Partenaire (si entité morale)

En cas d'Événement de Défaut du Partenaire, Capital Norvex peut, sans préavis ni délai : réclamer toutes les sommes dues par voie judiciaire ou arbitrale, exiger des dommages-intérêts et exercer tout recours prévu par la loi ou les présentes.

11. DÉCLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

11.1 Déclarations du Partenaire

Le Partenaire déclare et garantit à Capital Norvex que, à la date de signature des présentes ET à toute date de Déboursé :

- Il est dûment constitué, autorisé et en règle selon les lois applicables
- Il possède la pleine capacité légale et financière pour contracter les présentes
- La Contribution provient de fonds légaux, déclarés et conformes aux exigences réglementaires, incluant les règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent
- Il n'existe aucun litige, réclamation ou charge susceptible d'affecter ses droits en vertu des présentes
- La signature des présentes ne contrevient à aucun engagement ou obligation antérieur
- Il a obtenu tous les avis juridiques et fiscaux nécessaires avant de signer

11.2 Déclarations de Capital Norvex

Capital Norvex déclare et garantit au Partenaire que, à la date de signature des présentes :

- Elle est dûment constituée et autorisée à exercer ses activités au Québec et en Ontario
- L'Actif de Prêt a été analysé et approuvé conformément à ses politiques internes de crédit
- Le Score Norvex™ applicable a été calculé de bonne foi
- Elle gérera l'Actif de Prêt avec diligence, compétence et professionnalisme

12. CONFIDENTIALITÉ

Toute information reçue dans le cadre des présentes, incluant les renseignements sur les Emprunteurs, les Actifs de Prêt, les conditions financières, les politiques internes et les systèmes propriétaires de Capital Norvex (dont le Score Norvex™), est strictement confidentielle. Cette obligation survit à la résiliation ou à l'expiration des présentes pour une période de cinq (5) ans. Aucune information ne peut être divulguée à un tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, sauf si requis par la loi, une ordonnance judiciaire ou un organisme de réglementation compétent.

13. DURÉE ET RÉSILIATION

La présente Convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et demeure en vigueur jusqu'au remboursement intégral de l'Actif de Prêt ou, en cas de Reprise, jusqu'à la distribution complète des Produits de Vente. Elle ne peut être résiliée prématurément que dans les cas expressément prévus aux présentes ou par accord mutuel écrit des parties. La résiliation ou l'expiration des présentes n'affecte pas les droits et obligations qui, par leur nature, survivent à la fin de la Convention, notamment : la confidentialité, la reddition de compte, et les obligations de radiation de l'Hypothèque Mobilière.



14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit applicable	Lois de la province de Québec (Canada)
Compétence judiciaire	District de Montréal, Québec
Cession	Interdite sans consentement écrit préalable de Capital Norvex
Amendements	Par écrit, signés des deux parties
Divisibilité	Toute clause invalide n'affecte pas le reste de la Convention
Avis	Par écrit, incluant courriel certifié ou recommandé
Intégralité	Le présent Accord constitue l'entente complète des parties
Renonciation	Aucune tolérance ne constitue une renonciation permanente
Langue officielle	Le français est la langue officielle de la présente Convention

15. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention de partenariat à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris pleinement connaissance et avoir obtenu les conseils juridiques et fiscaux qu'elles ont jugé appropriés. Les parties reconnaissent que la présente Convention constitue un engagement ferme et légalement contraignant.

CAPITAL NORVEX INC. — GESTIONNAIRE EXCLUSIF

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

PARTENAIRE

Dénomination sociale :

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :



ANNEXE A — DESCRIPTION DE L'ACTIF DE PRÊT

Nom du dossier / Emprunteur	_____
Adresse de l'immeuble ou du projet	_____
Type de financement	Construction commerciale / Infrastructure
Montant total du prêt accordé	\$ _____ CAD
Contribution du Partenaire	\$ _____ CAD
Frais de dossier CN (3 % à 3,5 %)	\$ _____ CAD — Capital Norvex
Taux d'intérêt annuel au Partenaire	_____ % (calculé quotidiennement, capitalisé mensuellement)
Score Norvex™	_____ / 100
Terme du prêt	_____ mois
Modalité de remboursement des intérêts	Intérêts capitalisés — remboursés à l'échéance
Date de premier déboursé (notaire)	_____
Date d'échéance prévue	_____
Rang hypothécaire immobilier (Emprunteur)	1er rang — Capital Norvex Inc.
Hypothèque mobilière RDPRM (Partenaire)	En faveur du Partenaire sur l'Actif de Prêt
Notaire désigné	_____
Partage du profit en cas de reprise	50 % Capital Norvex / 50 % Partenaire (si profit)

Paraphé — Capital Norvex :

Paraphé — Partenaire : _____

Cette convention est rédigée conformément aux lois de la province de Québec (Canada).
Confidentiel — Usage exclusif des parties signataires © 2026 Capital Norvex Inc. — capitalnorvex.ca